

0000716-18.2016.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM RODRIGUES MOTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO

Vistos.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela.

Os réus Gian e Luan foram condenados à pena de 01 ano e 08 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

0000716-18.2016.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000716-18.2016.8.26.0535- controle 2703/09

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM RODRIGUES MOTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO

Vistos.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela.

Os réus Gian e Luan foram condenados à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e além do pagamento de 166 dias-multa, tendo transitado em julgado para a acusação.

A prescrição da pretensão punitiva do delit , considerando a pena aplicada verifica-se em quatro anos, conforme art. 109, inciso V, CP.

Ocorre que ambos eram menores de 21 anos à ocasião dos fatos, fazendo incidir a regra do art.115, CP. A prescrição, portanto, ocorreria em 02 anos.

Entre a data da publicação da sentença condenatória (10/04/2017- fls.561) e a intimação da defesa do Acórdão (fls.742) transcorreu prazo superior, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado LUAN MARIANO DA SEILVA DE JESUS E GIAN CARLOS DA SILVA, com fulcro no art. 107, IV, , c/c o art.109, V e art.110, § 1º E art.115 todos do Código Penal.

Expeçam-se alvará de soltura, se o caso.

P.R.I.C.

Guarulhos, 29 de julho de 2022.